

登记于被执行人配偶名下的股权并不当然排除

对被执行人个人债务的强制执行

——张某诉俞某、吕某执行异议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省湖州市中级人民法院(2023)浙05民终1851号民事判决书

2. 案由：执行异议

3. 当事人

原告(上诉人、申请执行人): 张某

被告(被上诉人、案外人): 俞某

被告(被上诉人、被执行人): 吕某

【基本案情】

1997年, 吕某与俞某登记结婚。婚后二人共同成立两家公司, 其中A 公司俞某持股100%, 吕某担任公司监事, B 公司俞某持股25.08%, A 公司持股74.92%, 吕某曾担任公司法定代表人。婚姻关系存续期间吕某多次向张某借款。2019年张某就该民间借贷纠纷起诉吕某、俞某。一审法院认定该债务不属于夫妻共同债务, 判决由吕某个人归还借款230万元及利息, 二审法院予以维持。案件生效后, 吕某未履行判决, 张某遂申请强制执行。因吕某名下无可供执行财产且拒不履行生效判决, 张某申请强制执行吕某与俞某夫妻共同财产中应属吕某所有的财产, 法院遂冻结了俞某在A、B 两家公司的股权。俞某提出执行异议, 法院裁定中止对俞某持有股份的执行。张某对执行裁定不服, 提起

申请人执行异议之诉。

另，俞某提出执行异议之前，与吕某登记离婚，离婚协议未对案涉股权及夫妻共同财产作出约定。

【案件焦点】

1. 夫妻关系存续期间，以夫妻共同财产投资形成但以一方名义持有的有限责任公司的股权是否属于夫妻共同财产；2. 执行中，登记于被执行人配偶名下的股权是否属于被执行人的责任财产，法院可否强制执行，被执行人配偶就该股权是否享有足以排除强制执行的民事权益。

【法院裁判要旨】

浙江省安吉县人民法院经审理认为：案涉股权由俞某一人持有及享有，并非吕某与俞某夫妻共同财产。吕某对案涉股权不享有共有权，但如存在股息、红利或股权转让所得财产的，则吕某对股息、红利或股权转让所得财产享有共有权。俞某与吕某离婚后，吕某对夫妻共同财产享有分割请求权。案涉股权尚未对外转让转化为股权转让所得财产的，则吕某仅就案涉股权的合理份额对俞某享有要求变现为股权转让所得财产的债权请求权而非股权分割请求权。因此，在吕某个人债务案件执行中，张某要求不排除执行案涉股权一半份额的诉讼请求，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条、第二百三十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百一十一条第二项规定，判决如下：

驳回张某的诉讼请求。

张某不服，提出上诉。浙江省湖州市中级人民法院经审理认为：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

夫妻关系存续期间，以夫妻共同财产投资形成但以一方名义持有的有限责任公司的股权是否属于夫妻共同财产？目前司法实践中大致有三种不同的观点：

第一，不属于夫妻共同财产。理由是：一是法律规定夫妻在婚姻关系存续期间所得的“投资的收益”是夫妻共同财产，而股权不是“投资的收益”，因此股权不是夫妻共同财产；二是股权具有财产权与身份权两重属性，而身份权不能成为夫妻共同财产，因此股权不是夫妻共同财产。

第二，部分属于夫妻共同财产。理由是：有限责任公司的股东作为出资者，按投入资本额享有所有者权益、决策、管理等权利。股权具有财产性、管理性的双重属性。其财产性权利包括收取股息、红利、股权转让价款等方面，可以为夫妻共同财产，而管理性权利则仅限于公司股东，具有一定的人身属性。股权的人身性权利由登记为股东的夫妻一方行使。

第三，属于夫妻共同财产。理由是：股权属于夫妻共同财产的范畴，但股权并非一般财产，如果为持有股权的夫妻一方单纯主张分割股权的，则还应考虑股权是否具有分割的可能性。如果持有股权的夫妻一方转让该股权的，应当征得夫妻另一方的同意或事后追认，否则可能侵害了夫妻共同财产而导致股权转让行为无效。

笔者认为，夫妻关系系社会中基本的社会组织，夫妻关系存续期间一方以夫妻共同财产投资形成而由一方持有的有限责任公司的股权，由持股一方享有。夫妻共同体与持股一方的法律关系本质上是关于股权的财产性权益的债的关系，该关系接近于隐名股东与显名股东之间，或被代持股东与代持股东之间的关系，但又不享有隐名股东对显名股东或被代持股东对代持股东享有的全部权利。即持股一方有义务收取股息、红利、股权转让所得财产并妥善保管或交由夫妻共同体共同保管，但并非夫妻共同体直接享有股权，即包括股权转让权利在内的股权由持股一方享有，夫妻双方并不对股权享有共有权。

离婚后，夫妻共同体作为社会中基本的社会组织消灭，即共有关系的基础关系消灭，离婚双方均享有以消灭共有关系为目的的夫妻共同财产分割请求权。

由此，就原先夫妻共同体与持股一方关于股权的财产性权益，离婚双方均享有债权分割请求权。值得注意的是，此处的分割请求权是指离婚一方对持股一方就股权的合理份额享有要求变现为股权转让所得财产的债权请求权而非股权分割请求权。离婚一方怠于行使其债权及撤销权的，离婚一方的债权人有权行使代位权。

执行实践中，经常遇到夫妻一方为被执行人，如何执行配偶名下财产的问题。本案的典型意义在于回答了登记于被执行人配偶名下的股权是否可强制执行的问题。对于夫妻关系存续期间一方以夫妻共同财产投资形成而由一方持有的有限责任公司的股权，由持股一方享有，股权的财产性权益为夫妻共同财产。持股一方系被执行人配偶的，该股权并不当然排除执行，申请人请求对该股权的财产性权益予以执行的，人民法院应予支持，申请人请求对该股权予以执行的，人民法院不予支持。

编写人：浙江省安吉县人民法院 王鑫涛